

# 가상자산 트래블룰(Travel Rule)의 법적·기술적 명세와 다차원적 이행 실무 분석

## 트래블룰의 정의와 제도적 기원

가상자산 트래블룰(Travel Rule)은 가상자산사업자(VASP, Virtual Asset Service Provider)가 고객의 요청에 따라 가상자산을 다른 가상자산사업자에게 이전할 때, 자금 이동 추적을 위해 송신인과 수취인의 신원 정보를 의무적으로 수집, 기록 및 상호 교환하도록 강제하는 국제적인 자금세탁방지(AML) 규제 체계이다<sup>1</sup>. 이 제도는 전통 금융권에서 은행들이 해외 송금을 처리할 때 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 표준 형식에 맞춰 송출인과 수취인의 금융 거래 데이터를 기록하고 전송하던 시스템을 가상자산의 작동 메커니즘에 이식한 것이다<sup>2</sup>. 가상자산 시장이 지닌 태생적인 익명성과 비가역성을 악용한 자금세탁, 테러자금 조달, 그리고 우회적 자산 은닉 범죄를 사전에 방지하고 거래의 투명성을 금융권 수준으로 끌어올리는 데 핵심적인 지향점을 둔다<sup>2</sup>.

국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 2019년 가상자산사업자를 대상으로 해당 규칙의 적용 범위를 확장하도록 권고안을 개정한 이후, 전 세계 주요 금융 당국들은 이를 자국법에 편입하기 시작했다<sup>4</sup>. 대한민국 금융위원회는 특정금융정보법(특금법) 시행령 제10조의10(가상자산이전 시 정보제공)을 개정하여 2022년 3월 25일부터 가상자산 트래블룰을 전격 시행하였다<sup>2</sup>. 국내 법제화 단계에서 규제 적용의 기준점은 원화 환산가 기준 100만 원 이상의 가상자산 이전 거래로 설정되었으며, 송신 사업자는 송금인의 실명, 지갑 주소, 신원 정보 및 생년월일과 수취인의 실명 및 지갑 주소를 수취 사업자에게 실시간으로 제공할 법적 의무를 부여받게 되었다<sup>2</sup>.

## 글로벌 규제 동향과 솔루션 아키텍처

트래블룰의 도입은 전 세계 가상자산 시장의 제도권 편입 흐름과 궤를 같이하고 있다<sup>10</sup>. 글로벌 레그테크(RegTech) 기업 노타베네(Notabene)가 아시아, 유럽, 중동, 아프리카의 56개 가상자산 관련 기업 및 은행을 대상으로 조사한 보고서에 따르면, 전체 응답 기관의 약 70%가 트래블룰을 이미 도입했거나 도입할 예정인 것으로 나타났다<sup>10</sup>. 조사 대상 기업의 31%는 실제 트래블룰 규정을 가동하고 있었으며, 92%는 역외 송금과 자금 세탁 위험에 선제적으로 대응하기 위한 법무 전담 부서 및 내부 준법 감시 체계를 완비하고 있는 것으로 확인되었다<sup>10</sup>. 유럽연합(EU)의 경우 미카(MiCA) 법안의 도입과 함께 가상자산 서비스 제공자가 취급하는 모든 규모의 거래에 대해 송수신인의 완전한 정보를 제공하도록 강제하는 등 관할권별로 한층 강화된 입법 시도가 이어지고 있다<sup>4</sup>.

이러한 규제 준수를 위해 국내외 가상자산 업계는 상호 운용성을 확보할 수 있는 전용 메시징 솔루션을 구축해 왔다<sup>10</sup>. 국내 시장은 두나무의 자회사 람다256이 개발한 베리파이바스프(VerifyVASP) 연동 그룹과 빗썸, 코인원, 코빗 3개 거래소가 합작 설립한 코드(CODE) 진영으로 양분되어 기술적 표준화를 주도하고 있다<sup>5</sup>. 이들 솔루션은 메시지 전송의 신뢰성을 담보하기 위해 국제 표준 데이터 형식인 IVMS101 규격을 공통적으로 채택하고 있으나, 백엔드 구현 방식과 인프라 통신 아키텍처 측면에서는 뚜렷한 기술적 차이점을 지닌다<sup>5</sup>.

| 비교 항목           | 베리파이바스프<br>(VerifyVASP)                                | 코드 (CODE)                                           | 노타베네<br>(Notabene)                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 개발 주체 및 성격      | 두나무 자회사<br>람다256 주도 연합 <sup>5</sup>                    | 국내 3대<br>거래소(빗썸·코인원·<br>코빗) 합작법인 <sup>5</sup>       | 글로벌 멀티 규제<br>대응 전문 레그테크<br>기업 <sup>10</sup>            |
| 기술적 구현 방식       | 비블록체인 기반<br>API 및 엔클레이브<br>서버 통신 <sup>5</sup>          | 코다(Corda)<br>프라이빗 블록체인<br>및 주소 검색 <sup>5</sup>      | 다중 프로토콜 지원<br>서비스형<br>소프트웨어(SaaS) <sup>10</sup>        |
| 데이터 보안<br>메커니즘  | 종단 간<br>암호화(E2EE) 활용,<br>중앙 서버 복호화<br>불가 <sup>13</sup> | 분산 노드 간 직접<br>합의를 통한 중간<br>중개자 배제 <sup>5</sup>      | 기업별<br>컴플라이언스 룰<br>엔진 세팅 및 데이터<br>오케스트레이션 <sup>4</sup> |
| 상호 운용성 연동<br>수준 | 코드(CODE)<br>솔루션과 완전 상호<br>기술 연동 완료 <sup>11</sup>       | 베리파이바스프(Ver<br>ifyVASP)와 직접<br>통신망 확보 <sup>11</sup> | 다양한 글로벌<br>국가의 규제 및<br>상이한 메시징 규격<br>연계 <sup>10</sup>  |

베리파이바스프 프로토콜 환경에서 각 가상자산사업자는 자신의 백엔드 인프라에 엔클레이브 서버(Enclave Server) 모듈을 설치하여 운영한다<sup>14</sup>. 거래가 발생하면 송신 사업자는 엔클레이브 서버를 통해 수취 사업자 시스템으로 주소 검증과 사용자 계정 일치 여부를 조회하는 API 통신을 전송한다<sup>16</sup>. 통신 중계를 담당하는 베리파이바스프 중앙 서버는 데이터의 종단 간 암호화(E2EE) 구조 덕분에 사용자의 민감한 개인 식별 정보에 접근하거나 이를 복호화하여 저장할 수 없다<sup>13</sup>. 반면 코드 솔루션은 세계적인 금융 블록체인 컨소시엄 R3의 코다(Corda) 플랫폼을 기반으로 분산 원장 기술을 전면 도입하여 출발하였다<sup>15</sup>. 이는 중개 기관 없이 노드 간 직접적인 신원 검증과 원장 합의가 가능하여 트랜잭션 처리 비용을 혁신적으로 낮추고 오입금 발생 가능성을 줄이는 강점이 있었다<sup>5</sup>. 다만 업비트를 필두로 한 베리파이바스프 연동 네트워크와의 범용적인 거래 호환성을 확보하는 과정에서, 코드는 당초 설계한 블록체인 기반 방식을 우회하여 비블록체인 아키텍처로 시스템을 재개발하는 절차를 거치며 현재의 상호 연동 연계망을 완성하였다<sup>18</sup>. 이들이 데이터를 가공하는 구체적인 규칙 구조는 국제 가상자산 메시징 표준인 IVMS101 스펙을 바탕으로 엄격히 통제된다<sup>11</sup>.

|                       |                                       |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IVMS101 데이터 요소        | 적용 표기법 (Casing)                       | 아키텍처 구성 예시 및 값<br>처리 방식                          |
| Entities & Components | Upper Camel Case (첫 글자<br>대문자, 빈칸 없음) | NaturalPerson, LegalPerson,<br>Address 등 데이터 구조체 |

|                  |                                    |                                                        |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  |                                    | 선언                                                     |
| <b>Elements</b>  | Lower Camel Case (첫 글자 소문자, 빈칸 없음) | givenName, nationalIdentifier, dateOfBirth 등 세부 데이터 필드 |
| <b>Datatypes</b> | Upper Camel Case (데이터 형식 제한 무관)    | String, Number 등 데이터 포맷 정의 (명칭 내 숫자 포함 가능)             |
| <b>Values</b>    | 대소문자 구분 없음 (Case-Insensitive)      | 입력된 신원 정보 데이터 값 비교 시 대소문자를 구분하지 않고 판정                  |

## 법인 가상자산사업자(VASP) 판정 기준 및 자금세탁방지(AML) 의무

트래블룰은 개인 투자자뿐만 아니라 가상자산을 보유하고 거래하는 법인 고객에게도 정밀한 준법 통제 기준을 제시한다<sup>20</sup>. 특금법 체계 하에서 법인이 영리를 목적으로 고객을 대리하여 가상자산의 매매, 교환, 이전, 보관 및 관리 행위를 수행하는 경우 가상자산사업자(VASP) 신고 수리 대상에 해당한다<sup>20</sup>. 특히 해당 법인이 자체적인 유틸리티 토큰을 발행 및 유통하거나 고객 지갑의 암호키에 대한 실질적인 통제 지배권을 독점적으로 행사할 경우 VASP 등록 의무가 강력히 발생한다<sup>20</sup>.

VASP 등록 요건에 미달하는 일반 법인의 경우에도, 국내 가상자산 거래소를 통해 기업 보유 자산을 이전하거나 입출금 거래를 수행하기 위해서는 금융기관 수준의 고객확인(KYC) 절차를 완전히 수행해야 한다<sup>20</sup>. 일반 법인 고객에 대해 가상자산사업자는 실제 명의와 대표자 신원 정보 확인을 넘어, 해당 기업의 실질 소유자(UBO, Ultimate Beneficial Owner)가 누구인지를 교차 검증해야 하는 고강도의 의무를 안고 있다<sup>20</sup>. 이를 실무적으로 이행하기 위해 가상자산사업자는 법인 주주명부, 사업자등록증명원, 법인 등기부등본, 재무제표 및 자금 유입의 명확한 거래 목적을 소상히 입증할 수 있는 추가 증빙 자료 제출을 요청하며 법인은 이에 필수적으로 응해야 한다<sup>20</sup>.

이 과정에서 자금의 이동 경로를 의도적으로 세탁하거나 규제 통제망을 회피하려는 이상 징후 행위들은 전면 차단된다<sup>20</sup>. 거래 주소를 파악하기 어렵게 분산 혼합하는 믹서(Mixer) 기술이나 자금 익명화 서비스를 법인이 활용하는 행위는 자금세탁 위험도를 최고조로 끌어올리는 위반 사례로 규정된다<sup>20</sup>. 가상자산사업자는 믹서가 개입된 온체인 트랜잭션을 식별할 시 즉각 자산 동결 및 거래 중지 조치를 부과하고 이를 금융정보분석원에 의심거래보고(STR) 대상으로 전송해야 한다<sup>20</sup>.

아울러 트래블룰 적용 대상 기준 금액인 100만 원 선을 회피하기 위해 단시간 내에 여러 차례 소액으로 쪼개어 송출하는 분할 송금(Structuring) 기법 또한 시스템 내부 필터링 메커니즘에

의해 적발되며, 무신고 불법 장외거래(OTC) 브로커를 매개로 자산을 매입하는 행위 역시 특금법상 무신고 영업 방조 혐의를 적용받아 강력한 형사 처벌의 대상이 될 수 있다<sup>20</sup>. 이와 동시에 외화 자금을 정상적인 무역 대금 송금인 것처럼 가장하여 해외로 무단 반출한 뒤 외국의 거래소에서 가상자산을 매입하여 국내 시장과의 차익을 노리는 일명 '김치 프리미엄' 거래 행위는 외국환거래법상 무등록 외국환 업무 행위로 간주되어 엄중한 추징금과 징역형 등의 사법 제재로 직결된다<sup>20</sup>.

## 입출금 트랜잭션의 실무적 통제 플로우

가상자산사업자의 통제 엔진이 실제 거래를 처리하는 과정은 출금과 입금의 양방향 경로에서 정밀하게 분화된 기술 단계를 거치며 제어된다<sup>8</sup>.

### 가상자산 출금(Withdrawal) 실무 플로우

가상자산사업자 내부 전산망에서 외부 가상자산사업자 지갑 주소로 자산을 이전하는 출금 과정은 기술적으로 정밀하게 구조화된 통제 경로를 통과해야 한다<sup>8</sup>.

1. 원화 환산가 판정: 출금 신청이 들어오는 즉시 시스템은 해당 디지털 자산의 수량에 실시간 시장 가치 가격을 대입하여 원화 환산 금액을 산출한다<sup>8</sup>. 산출된 가액이 100만 원 미만일 경우에는 트래블룰 통제 프로세스가 유예되지만, 100만 원 이상일 경우에는 시스템 레벨에서 자동적으로 정보 제공 대상 트랜잭션으로 강제 지정한다<sup>8</sup>.
2. 수취처 데이터 매칭: 이용자는 자산을 전달받을 목적지 가상자산사업자(VASP)를 선택하고 수취인의 법적 영문 성명 또는 한글 실명을 입력해야 한다<sup>8</sup>.
3. 가상자산사업자 간 신원 데이터 상호 조회: 송신 가상자산사업자 엔클레이브는 수취 가상자산사업자 백엔드로 IVMS101 포맷 데이터를 전달한다<sup>11</sup>. 수취 가상자산사업자 시스템은 자체 보유한 고객 KYC 데이터베이스를 대조하여, 수취 지갑의 등록 소유자 명의로와 전송되어 온 성명 정보가 완전히 일치하는지 여부를 검증한다<sup>8</sup>.
4. 온체인 트랜잭션 실행 결정: 수취 사업자로부터 '일치(Match)' 결과 신호가 수신되면 출금 절차가 최종 승인되어 블록체인 온체인 원장에 거래가 전파된다<sup>8</sup>. 성명이 불일치하거나 명의인이 다를 경우 출금 승인은 즉시 거절된다<sup>8</sup>.

### 가상자산 입금(Deposit) 및 입금대기 대응 플로우

외부망에서 국내 가상자산사업자 지갑으로 가상자산이 유입되는 온체인 거래가 감지되는 경우, 내부 준법 엔진은 가입자 자산 장부에 즉시 반영할지 아니면 임시 락업(Lock-up) 상태인 '입금대기' 상태로 계류할지를 결정한다<sup>8</sup>.

입금액이 100만 원 미만이거나, 사전 승인된 트래블룰 제휴 사업자로부터 정상적인 식별 정보 메시지가 완벽히 인입된 입금 거래는 추가적인 보완 증빙 없이 곧바로 고객 자산 장부에 정상 처리된다<sup>8</sup>. 그러나 트래블룰 솔루션 연동이 누락된 사업자에서 송금되었거나 사전에 소유자 등록이 승인되지 않은 비수탁형 개인지갑에서 출발하여 들어온 100만 원 이상의 가상자산 입금 건은 일체 잔고 반영이 차단되고 즉각 입금대기 상태로 묶이게 된다<sup>22</sup>.

입금대기 상태를 수동으로 해제하기 위해서 이용자는 해당 송신 사업자의 고객 정보 화면 및 거래 원장을 증명하는 주소 화면을 캡처한 뒤, 입금 신청 절차를 밟아 증빙 문서를 거래소 준법부서에 제출하여 심사를 받아야 한다<sup>24</sup>. 한편, 가상자산 입금 제어에 관한 통제 가이드라인은 역사적으로도 변천을 겪어왔다<sup>24</sup>. 예컨대 빗썸의 경우, 과거 준법 통제망 바깥에 놓인 미연동 가상자산사업자나 등록 불필요 개인지갑 주소로부터의 자산 수용에 대해 2023년

12월 31일까지는 건당 5,000만 원을 초과하는 대액 거래에 한해 입금 신청 및 수동 서류 증빙을 강제하는 1차 조치를 시행했었다<sup>24</sup>. 그러나 자금세탁 수법의 고도화에 대응하고자 2024년 1월 1일을 기점으로 2차 강화 조치를 발효하여, 미연동 영역에서 유입되는 100만 원 이상의 모든 입금 거래에 대해 예외 없이 수동 입금 신청 서류 접수 및 개별 심사 검증 단계를 거치도록 제어 장치를 격상하였다<sup>24</sup>.

만약 수신된 입금 거래의 실제 전송 주체가 본인이 아닌 타 제3자로 확인되거나 미신고 해외 사업자로부터 자산이 송출되어 규정 준수가 원천적으로 불가능한 거래로 판정되면, 가상자산사업자는 해당 거래를 강제로 반환 처리한다<sup>8</sup>. 이때 자금은 반드시 오리지널 송출처인 이전 블록체인의 송신(FROM) 지갑 주소로 되돌아가며, 사용자는 전송에 소요된 온체인 네트워크 가스 수수료를 차감한 잔여 자산만을 반환받을 수 있다<sup>27</sup>. 이 반환 프로세스가 진행되는 수일간의 대기 기간에 시장 가격의 급격한 변동이 발생하여 손실이 가시화되더라도, 그에 따른 투자자 재산상 피해 위험은 거래 규정을 미준수한 이용자 본인의 재무 책임으로 귀결된다<sup>27</sup>.

개인지갑(Self-Hosted Wallet)의 연동 및 소유권 검증 규격

가상자산사업자가 공식 지원하는 개인지갑은 엄격한 화이트리스트 등록 절차를 수행한 본인 소유의 지갑 주소로 제한된다<sup>8</sup>.

| 지갑 플랫폼 종류        | 지원 채널 규격                                    | 등록 프로세스 및 암호 서명 메커니즘                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메타마스크 (MetaMask) | PC 웹 브라우저 & 모바일 앱 (안드로이드, iOS) <sup>8</sup> | 주소록에 별칭과 지갑 주소 입력 후 OTP/휴대폰 채널 인증을 거쳐, Web3 인터페이스 상에서 개인지갑 개인키로 암호학적 영구 서명(Signature)을 생성하여 등록 완료 <sup>30</sup> |
| 카이아 (Kaia)       | PC 웹 브라우저 전용 (모바일 등록 불가) <sup>8</sup>       | PC 환경 브라우저 확장 프로그램 지갑 연결 후, 네트워크 상의 소유권 소유 서명 난스(Nonce) 데이터 서명 값 검증을 거쳐 연동 완료 <sup>8</sup>                      |
| 팬텀 (Phantom)     | PC 웹 브라우저 전용 (모바일 등록 불가) <sup>8</sup>       | 개인정보 일치 유의사항 확인 절차 이행 후 PC 웹 연동 서명 집행 <sup>8</sup>                                                              |

|                |                                          |                                                              |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 폴카닷 (Polkadot) | PC 웹 브라우저 전용<br>(모바일 등록 불가) <sup>8</sup> | 폴카닷 전용 PC 브라우저<br>확장 프로그램을 매개로<br>지갑 서명 유효성 검증 <sup>8</sup>  |
| 케플러 (Keplr)    | PC 웹 브라우저 전용<br>(모바일 등록 불가) <sup>8</sup> | 체인간 통신 연결 사양 확인<br>후 PC 웹 환경 내에서 수동<br>채널 서명 승인 <sup>8</sup> |

이러한 화이트리스트 등록의 핵심은 비대면 상태에서 즉각적인 본인 소유 증명이 가능하도록 암호학적 서명 데이터를 교환하는 것이다<sup>9</sup>. 가상자산사업자는 임의로 지갑을 등록할 때 무작위의 일회성 서명 생성 난스 값을 이용자에게 제시하며, 이용자는 지갑의 개인키로 해당 데이터에 암호 서명을 가하여 소유 사실을 객관적으로 입증한다<sup>30</sup>. 이 등록 과정을 완수한 본인의 승인된 지갑 주소에 한해서만 제약 없는 입출금 경로가 상시적으로 허용된다<sup>8</sup>.

## 국내외 거래 환경에 따른 트래블룰 적용 차별성

가상자산의 송수신이 국경을 넘어서거나 동일 거래소 연동 시스템 바깥으로 연계되는 경우, 개별 가상자산사업자가 부과하는 화이트리스트 정책 수준은 대단히 다른 양상을 나타낸다<sup>20</sup>. 국내 거래소 간의 자산 이동은 코드와 베리파이바스프 간에 메시징 릴레이가 완벽히 가동되고 있으므로, 이용자가 거래소 목록에서 상대 거래소를 지정하고 이름만 올바르게 입력하면 추가 주소 등록 절차 없이 즉각적이고 매끄러운 송금이 완결된다<sup>8</sup>. 가상자산의 실명 거래 체계가 국가 단위로 온전히 구축된 유일한 환경이기에 가능한 정합성이다<sup>32</sup>.

그러나 해외 거래소와의 이송 프로세스에 이르면 규제 적용 환경의 비대칭성으로 인해 실무적인 장벽이 높아진다<sup>7</sup>. 국내 가상자산사업자들은 자신들의 위험평가 기준을 통과한 신뢰성 있는 소수의 해외 가상자산사업자(예: 바이낸스, 바이비트, 코인베이스 등) 목록을 사전에 구축해 둔다<sup>29</sup>. 해당 해외 사업자의 계정에 등록된 본인 정보(KYC)와 국내 거래소에 가입된 이름 정보가 알파벳 한 자까지 완벽하게 일치한다는 점이 증명되고 수동 지갑 인증을 마친 '동일인 본인 계정' 거래에 한해서만 입출금을 자유롭게 개방하며, 타인의 명의로 송출하는 시도는 금융 거래의 잠재적 위험 요인으로 취급되어 거래 단계에서 철저히 전면 불허된다<sup>8</sup>.

## 2026년 특금법 개정과 규제 고도화 시나리오

2026년을 앞두고 대한민국 금융정보분석원(FIU)은 스테이블코인의 대중화와 고도화된 자금세탁 우회 통로 발생 등 급변하는 규제 현실에 맞춰, 기존 특금법령의 대대적인 전면 개정 및 강화를 추진하며 새로운 자금세탁방지 거버넌스로의 전환을 가시화하고 있다<sup>34</sup>.

### 초소액 거래로의 트래블룰 전면 확대 적용

새로운 개정안의 중추적 변화는 현행 가액 기준인 100만 원 선을 과감하게 폐지하고 금액과 수량에 상관없이 이루어지는 모든 소액 가상자산 이전 거래로 트래블룰의 적용 범위를 무제한으로 확장하는 것이다<sup>28</sup>. 가상자산 거래 건수 자체의 무려 60%가 100만 원 미만의 소액 수준에서 형성된다는 통계적 실태에 주목한 정부는, 이 영역이 규제의 사각지대로 남아 분할 송금을 통한 범죄 자금 은닉 경로로 빈번히 오용되고 있다는 점을 법안 개정의 근거로 들고 있다<sup>28</sup>. 개정 시행령이 전면 가동되면 사실상 한 자릿수 원화 가치에 불과한 단 1코인의 거래 행위에 대해서도 송수신 거래소 간 신원 대조 검증을 수행해야만 한다<sup>28</sup>.

## 스테이블코인 규제 및 수취 가상자산사업자의 의무 중첩

최근 고위험 자금세탁 전제 범죄로 마약 유통이나 도박, 대규모 조세포탈 및 온라인 피싱 범죄 등이 일상 깊숙이 침투하며 가상자산이 불법 자산 증식의 통로로 긴밀히 악용되고 있는 현실에 대응하기 위해, FIU는 국외 발행 스테이블코인에 대한 감독 체계를 대폭 격상시킨다<sup>34</sup>.

스테이블코인의 무단 유입 경로를 차단하고자, 국내 가상자산사업자가 해외 사업자나 개인지갑과 스테이블코인 거래를 처리할 때는 단순한 고객 확인(CDD) 수준을 넘어 자금의 원천 출처와 고객의 전제 배경을 실증 검증해야 하는 강화된 고객확인(EDD, Enhanced Due Diligence) 조치를 의무 부과한다<sup>34</sup>.

더불어, 기존에는 주로 가상자산을 보내는 송신 거래소에만 정보 제공 책임이 귀속되었던 규정 체계를 개편하여, 자금을 받아들이는 수취 거래소(Beneficiary VASP)에도 상대방 정보를 수집 및 수동 검토해야 하는 책무를 부과하고 검토 실패 시 수입 자체를 일방 거절해야 하는 쌍방향 법적 통제 장치를 구축한다<sup>28</sup>. 또한, 당초 입법 예고 단계에서 도입을 조율하며 업계의 강한 우려를 낳았던 '1,000만 원 이상의 가상자산 해외 이전거래 일률적 의무 보고제' 규정은 민간 사업자들의 리스크 준수 업무 부담을 감안하여 각 가상자산사업자가 자체적인 규정 지침에 따라 관리하도록 하는 자율 위험 관리 방식으로 선회 조정되었다<sup>33</sup>.

## 실효성 논란과 업계의 집단 반발 및 사법부의 판단

정부의 강력한 입법 집행 의지와는 대조적으로 가상자산 업계는 규제의 비현실적 과잉 통제와 자국 시장의 고립 가능성을 지적하며 일제히 거세게 반발하고 있다<sup>28</sup>. 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사) 소속 27개 국내 회원사들은 연대 서명한 공식 준법 의견서를 제출하며, 규제 당국의 법령 확대가 가져올 가혹한 피해를 집중 제기했다<sup>28</sup>.

주요국 규제 당국이 정한 국제 기준치보다 비상식적으로 까다로운 규격 조건을 독자적으로 요구할 시, 정보 유출과 시스템 과부하를 우려하는 유력 해외 대형 거래소들이 한국 거래소와의 기술 연동을 전면 중단할 가능성이 명백하다는 지적이다<sup>28</sup>. 해외 파트너 거래소의 협조를 구하지 못할 경우 국내 거래소 이용자들은 해외 자산의 입출금 자체가 일방 차단되는 규제적 단절 상황을 목도하게 되며, 이에 따른 반환 지연 피해와 가상자산의 변동성 노출 위험을 온전히 개인이 감당해야 한다는 모순이 존재한다<sup>28</sup>.

더욱이 이러한 입법 강행의 이면에는 법률적 명문화 근거가 완전히 결여되었던 과거의 제재 조치를 무리하게 추진하려는 금융 당국의 졸속 행정이 깔려 있다는 차가운 냉소가 지속되고 있다<sup>28</sup>. FIU는 기존에 100만 원 미만 거래에 대한 아무런 법령 명문화 규격이 수립되지 않았던 시기에 국내 대형 거래소들을 상대로 고강도의 트래블룰 위반 종합 제재안을 통보하며 무리한 과태료 및 영업 정지 가처분 처분을 내렸다<sup>28</sup>.

| 대상 거래소    | 행정 제재 통보 처분 세부 명세                                        | 법적 공방 현황 및 주요 쟁점 사안                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 두나무 (업비트) | 과태료 <b>35,200,000,000원</b> 및 영업일부정지 3개월 처분 <sup>28</sup> | 행정 소송 1심 원고(두나무) 승소 판결: 100만 원 미만 거래에 대해 구체적인 법령상 의무 규격이 |



|     |                                                          |                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | 존재하지 않았으므로<br>고의나 중과실에 의한 위반<br>혐의를 씌워 과중 제재를<br>부과한 정부 처분은<br>전적으로 위법하다고 판정 <sup>28</sup> |
| 빗썸  | 과태료 36,800,000,000<br>원 및 영업일부정지 6개월<br>처분 <sup>28</sup> | 사후 행정 보완 성격의<br>입법적 소급 적용 논란 야기,<br>사법 제재 정합성에 대한<br>사법부 심리 진행 <sup>28</sup>               |
| 코인원 | 과태료 5,200,000,000<br>원 및 영업일부정지 3개월<br>처분 <sup>28</sup>  | 거래소 자율 관리 범위를<br>초과하는 과도한 법치<br>재량권 남용에 관한 법적<br>이의 제기 지속 <sup>28</sup>                    |
| 코빗  | 과태료 2,700,000,000<br>원 처분 <sup>28</sup>                  | 규제 공백 상태에서의<br>일방적 제재에 따른 시장<br>왜곡 및 영업 자유 침해 여부<br>논란 <sup>28</sup>                       |

이와 관련하여 행정법원 1심 재판부는 두나무가 제기한 '영업정지 및 과태료 처분 취소 청구 소송' 판결에서 두나무의 승소를 선언하며 금융당국의 행정권 남용을 직시했다<sup>28</sup>. 사법부는 특금법 명세상 오직 100만 원 이상의 가상자산 거래에 대해서만 트래블룰 의무를 한정하여 부과하고 있는 상태에서, 자율 규제 협력에 불과한 소액 거래 영역까지 소급 규제 처벌 잣대를 무리하게 들이대 제재를 단행한 정부 조치는 행정적 재량권의 한계를 중대하게 이탈한 위법 처사라고 준엄히 심판했다<sup>28</sup>. 이 판결 결과는 2026년 정부가 무리하게 법망 개정을 다그치는 주된 역사적 기원이 되었다는 학계의 해석을 낳고 있다<sup>28</sup>.

## 결론 및 정책적 제언

가상자산 트래블룰 제도는 가상자산 생태계의 성숙을 이끄는 핵심적인 법적 인프라이자 자금세탁 위험을 통제하기 위한 글로벌 규격 표준임이 분명하다<sup>5</sup>. 대한민국은 세계 최초 전면 도입국으로서 베리파이바스프와 코드 등의 고유 메시징 시스템 상호 운용성을 조기 달성하며 가시적인 성과를 기록했다<sup>11</sup>.

그러나 다가올 2026년 특금법 시행령 개정 시나리오는 과도하게 선진화된 초소액 거래 규제 규격으로 인해 글로벌 거래 연동망을 자진 단절시키고 궁극적으로 국내 가상자산 거래를 고립된 폐쇄 생태계로 전락시키는 전형적인 '갈라파고스화' 리스크를 잠재하고 있다<sup>28</sup>. 따라서 향후 정부 및 규제 입법 관계자들은 해외 금융 당국의 동향과 보조를 맞춰 규제 기준금액 폐지의 전면 시행을 유예하거나 단계적 완충 장치를 결합하고, 자율 협의체인 닥사(DAXA) 소속 거래소들의 실무 수용 한계를 반영하여 과밀화된 시스템 규제 준수 업무와 기술적 허들을 합리적으로 현실화해야 할 것이다<sup>10</sup>. 규제 남용으로 점철된 행정 편의주의적 소급 제재를 불식하고, 명확한 근거 법령 마련과 조화로운 국제 표준 조율 하에 투명한 블록체인 금융 거래의 본질적 가치



실현을 유도하는 거시적 정책 조정 능력이 절실히 요청되는 시점이다<sup>5</sup>.

## 참고 자료

1. 트래블 룰이란? - 뜻 & 정의 | KB의 생각,  
<https://kbthink.com/dictionary/view.html?dictId=KED-00014953>
2. 트래블룰(Travel Rule)이란? - 빗썸 투자자보호센터,  
<https://safebithumb.com/bbs/page.php?hid=travelrule>
3. 가상자산을 이용한 자금세탁을 막겠습니다 - 금융위원회,  
<https://www.fsc.go.kr/no040101?curPage=1&cnld=1098>
4. 트래블 룰이란 무엇인가? 정의, 기준치 및 컴플라이언스 체이널리시스 - Chainalysis,  
<https://www.chainalysis.com/ko/glossary/travel-rule/>
5. 코드 "우린 '블록체인' 적용한 트래블룰...업비트와 차이" - 블로터,  
<https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=42405>
6. 가상자산 트래블룰 시행 1년, 현재와 미래, <https://xangle.io/research/detail/1160>
7. [보도자료] 3.25일 특정금융정보법상 트래블룰이 시행됩니다.,  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/77579?srchCtgr=&curPage=16&srchKey=&srchT ext=&srchBeginDt=&srchEndDt=+https%2F%2Fdecrypt.co%2F60915%2Fsouth-k orea-cracks-down-crypto-money-laundering>
8. 트래블룰 알아보기 - 업비트(UPbit) 고객센터,  
<https://support.upbit.com/hc/ko/articles/4498679629337-%ED%8A%B8%EB%9E% 98%EB%B8%94%EB%A3%B0-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8% B0>
9. 트래블룰 준수에 필요한 개인지갑 주소 인증 - ARGOS Identity,  
<https://blog.ko.argosidentity.com/%ED%8A%B8%EB%9E%98%EB%B8%94%EB%A 3%B0-%EC%A4%80%EC%88%98%EC%97%90-%ED%95%84%EC%9A%94%ED %95%9C-%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A7%80%EA%B0%91-%EC%A3%BC% EC%86%8C-%EC%9D%B8%EC%A6%9D-23252>
10. '코인 실명제' 트래블룰 도입 D-1, '핵심 쟁점과 전망' - 경향게임스,  
<https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=135243>
11. 가상자산 트래블룰 시행 1년, 현재와 미래 - AWS,  
[https://code-webpage.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/%E1%84%80%E1%85 %A1%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%84%89 %E1%85%A1%E1%86%AB\\_%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A2%E 1%84%87%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%85%E1%85%AE%E1%86%AF\\_%E1% 84%89%E1%85%B5%E1%84%92%E1%85%A2%E1%86%BC\\_1%E1%84%82%E1%85 %A7%E1%86%AB%2C\\_%E1%84%92%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%8C%E1% 85%A2%E1%84%8B%E1%85%AA\\_%E1%84%86%E1%85%B5%E1%84%85%E1%85 %A2\\_CODE\\_20230328.pdf](https://code-webpage.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/%E1%84%80%E1%85 %A1%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%84%89 %E1%85%A1%E1%86%AB_%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A2%E 1%84%87%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%85%E1%85%AE%E1%86%AF_%E1% 84%89%E1%85%B5%E1%84%92%E1%85%A2%E1%86%BC_1%E1%84%82%E1%85 %A7%E1%86%AB%2C_%E1%84%92%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%8C%E1% 85%A2%E1%84%8B%E1%85%AA_%E1%84%86%E1%85%B5%E1%84%85%E1%85 %A2_CODE_20230328.pdf)
12. 베리파이바스프(VerifyVASP, VV) 트래블룰 솔루션 출금 - Coinone - 코인원,  
<https://support.coinone.co.kr/support/solutions/articles/31000167884-%EB%B2% A0%EB%A6%AC%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EB%B0%94%EC%8A%A4%ED%94 %84-verifyvasp-vv-%ED%8A%B8%EB%9E%98%EB%B8%94%EB%A3%B0-%EC% 86%94%EB%A3%A8%EC%85%98-%EC%B6%9C%EA%B8%88>
13. 람다256 이 공개한 VerifyVASP란? - Medium,

- <https://medium.com/luniverse/%EB%9E%8C%EB%8B%A4256-%EC%9D%B4-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%95%9C-verifyvasp%EB%9E%80-eab362ecb1dc>
14. Terms - VerifyVASP, <https://docs-kr.verifyvasp.com/reference/terms>
  15. [전문가칼럼] 닳으면서도 서로 다른 트래블룰 솔루션 VerifyVASP와 CODE - 조세금융신문, <https://www.tfmedia.co.kr/news/article.html?no=127922>
  16. 보안 가이드 - VerifyVASP, <https://docs-kr.verifyvasp.com/getting-started/security>
  17. 시작 | VerifyVASP, <https://docs-kr.verifyvasp.com/getting-started/quick-start>
  18. 트래블룰 적용 의의와 국내 가상자산 업계 동향 | 국내연구자료 | KDI 경제교육·정보센터, <https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000167778>
  19. IVMS101 포맷 정의 - VerifyVASP, <https://docs-kr.verifyvasp.com/reference/ivms101/ivms101>
  20. (8) 자금세탁·트래블룰, 법인이 알아야 할 규제 포인트 - 법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=214789>
  21. 26년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획 - 상세화면 - 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회, <https://www.fsc.go.kr/no010101/86209?srchCtgr=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=>
  22. 100만원 이상 입금했는데 입출금 내역에서 계속 '입금대기'라고 뜹니다., <https://support.upbit.com/hc/ko/articles/5126987484185-100%EB%A7%8C%EC%9B%90-%EC%9D%B4%EC%83%81-%EC%9E%85%EA%B8%88%ED%96%88%EB%8A%94%EB%8D%B0-%EC%9E%85%EC%B6%9C%EA%B8%88-%EB%82%B4%EC%97%AD%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B3%84%EC%86%8D-%EC%9E%85%EA%B8%88%EB%8C%80%EA%B8%B0-%EB%9D%BC%EA%B3%A0-%EB%9C%B9%EB%8B%88%EB%8B%A4>
  23. "송수신인 이름이 왜 다르지?" 가상자산 트래블룰 고객정보 검증, 왜 필요한가? - 알체라, <https://www.alchera.ai/resource/blog/solution-virtual-asset-travel-rule-customer-information-verification>
  24. 가상자산 입금 방식 변경 안내 (대상금액변경) - 공지사항, <https://feed.bithumb.com/notice/1644262>
  25. 가상자산 입금했는데 입금대기라고 나와요 - 빗썸 고객센터, <https://support.bithumb.com/hc/ko/articles/52816290102297-%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%B0-%EC%9E%85%EA%B8%88%ED%96%88%EB%8A%94%EB%8D%B0-%EC%9E%85%EA%B8%88%EB%8C%80%EA%B8%B0%EB%9D%BC%EA%B3%A0-%EB%82%98%EC%99%80%EC%9A%94>
  26. 100만원 미만 가상자산 출금 방식 변경 안내 (04/01 오픈) - 공지사항 - 빗썸, <https://feed.bithumb.com/notice/1647001>
  27. 입금 반환 절차 안내 - 업비트(UPbit) 고객센터, <https://support.upbit.com/hc/ko/articles/4758752982169-%EC%9E%85%EA%B8%88-%EB%B0%98%ED%99%98-%EC%A0%88%EC%B0%A8-%EC%95%88%EB%82%B4>
  28. 트래블룰 전면 확대해도 해외 거래소는 '나 몰라라'...실효성 논란 - 녹색경제신문, <https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=340444>
  29. 국내 주요 가상자산 거래소 트래블룰 총정리 By TokenPost - Investing.com, <https://kr.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-781020>

30. [메타마스크] 개인지갑 등록 방법 - Flybit Help Center,  
<https://flybit.zendesk.com/hc/ko/articles/6366838737049--%EB%A9%94%ED%83%80%EB%A7%88%EC%8A%A4%ED%81%AC-%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A7%80%EA%B0%91-%EB%93%B1%EB%A1%9D-%EB%B0%A9%EB%B2%95>
31. 개인지갑 간편 등록 서비스 안내 - Coinone - 코인원,  
<https://support.coinone.co.kr/support/solutions/articles/31000178342-%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A7%80%EA%B0%91-%EA%B0%84%ED%8E%B8-%EB%93%B1%EB%A1%9D-%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4-%EC%95%88%EB%82%B4>
32. 25일부터 가상화폐거래소 트래블룰 시행...해외 거래소 입출금 어려워진다 - 조선일보,  
[https://www.chosun.com/economy/tech\\_it/2022/03/23/B4KN7IFZIFEUNHVSOWURQI2BWII/](https://www.chosun.com/economy/tech_it/2022/03/23/B4KN7IFZIFEUNHVSOWURQI2BWII/)
33. 가상자산 규제 정비 주문한 FATF...특금법 개정안 쟁점 재부각 - Daum,  
<https://v.daum.net/v/xTxjfPoMWW>
34. 해외 거래소 통한 스테이블코인·가상자산 거래 제한 강화된다 - 지디넷,  
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20260204140238>
35. '26년 자금세탁방지 관련 주요 업무 수행계획 - 금융위원회,  
<https://www.fsc.go.kr/comm/getFile?srvcld=BBSTY1&upperNo=86209&fileTy=ATTACH&fileNo=4>
36. 뉴스레터 2026.02.12 자금세탁방지 주요 업무 수행계획 - 법무법인 화우,  
<https://www.hwawoo.com/kor/insights/newsletter/14589>
37. [크립토콕서치] 트래블룰 강화, 업계가 반발하는 이유는? - IT동아,  
<https://it.donga.com/108896/>
38. 1천만원 이상 가상자산 이전거래, 의무보고→각사관리 완화키로 - 연합뉴스,  
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20260604189000002>
39. [AML/CFT] 가상자산 트래블룰과 개인정보 국외이전: 개인정보위 제재 사례의 시사점, <https://www.law-lin.com/ko/newsletter/1542>